

**PLAZA N° 1 DE LA SECCION DE LO PENAL DEL TRIBUNAL  
DE INSTANCIA  
CIUDAD REAL**

SENTENCIA: 00142/2026

**Procedimiento Abreviado 552/2025**

**SENTENCIA**

En Ciudad Real, a 9 de marzo de dos mil veintiséis.

D. Amalio de Juan Casero, Juez Stto. en funciones de refuerzo de la Plaza n° 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ciudad Real, habiendo visto en juicio oral este procedimiento seguido por un presunto delito de agresión sexual previsto y penado en el artículo 178.1.2 del Código Penal, contra ANNAS MAHJOUBI, asistido del Letrado D. Mounir Ousama Elyemlahy Chouati, habiendo intervenido el Ministerio Fiscal en ejercicio de la acción pública, en nombre de S.M. el Rey dicto la presente sentencia.

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** Iniciada la causa por atestado policial, el Juzgado de Instrucción n° 2 de Daimiel practicó en el seno de sus Diligencias Previas núm. 479/2024 (Procedimiento abreviado 8/2025) cuántas actuaciones se consideraron necesarias en orden a la averiguación y constancia de la perpetración de los hechos punibles, circunstancias en el mismo concurrentes y culpabilidad del presunto partícipe, así como para la determinación del procedimiento aplicable y la preparación del juicio oral.

**SEGUNDO.** - El juicio oral se celebró en la fecha señalada para ello, con la presencia de ANNAS MAHJOUBI, siendo practicadas las pruebas que se consideraron pertinentes, útiles y necesarias de entre las propuestas por las partes.

**TERCERO.-** El Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos de un delito de agresión sexual previsto y penado en el artículo 178.1.2 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, delito del que estimó responsable en concepto de autor al acusado, para quien solicitó la imposición de la pena de 4 años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la

condena, a sustituir conforme al art 89 C.P. por la expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada por plazo de 8 años. Asimismo, solicitaba que conforme al art 57 C.P., se le imponga la prohibición de acercarse a Khadija Er Rabhy a menos de 500 metros, así como la de comunicarse por cualquier medio con ella, por periodo de 7 años, conforme a los arts. 192.2 y 106 C.P. se le imponga la medida de libertad vigilada en la modalidad de sometimiento a programas de educación sexual durante 4 años, e igualmente se le imponga la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo de 7 años conforme al art. 192.3 C.P., y costas.

En el acto del juicio oral, en fase de conclusiones, la acusación pública las elevó a definitivas.

**CUARTO.-** La defensa solicitó la libre absolución de su patrocinado. El acusado dispuso del ejercicio del derecho a la última palabra.

### HECHOS PROBADOS

**UNICO.-** Se considera probado y así se declara que por Khadija Er Rabhy, nacida en fecha 16/02/1991, se denunció que ANNAS MAHJOUBI, sin antecedentes penales, con núm. de pasaporte UG3202635, nacido el 24/08/1997, en fecha 7 de diciembre de 2024, alrededor de las 20:30 horas, en el inmueble sito en la Avenida de la Virgen nº 59 de Villarrubia de los Ojos, cuando se hallaba con ella a solas, aprovechando que su marido Boulame Marbouch había salido, la empujó contra la pared y la cogió del cuello, llegando a arañarla, tocándola a continuación sobre la ropa sus zonas íntimas tales como el pecho y la zona vaginal, intentando besarla, haciendo que cayera al suelo, momento en que al regresar su marido, el acusado se refugió en su cuarto.

No ha quedado acreditada la autoría de ANNAS MAHJOUBI en los anteriores hechos.

### FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** Y a tales hechos declarados como probados se llega tras una valoración de la prueba realizada por este Juzgador conforme a lo dispuesto en los artículos 741 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, apreciando, según mi conciencia y conforme a las reglas del criterio racional, las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, así como las razones y argumentos expuestos por las partes intervinientes en el presente proceso y restante prueba practicada, entre las que destacan, como principales declaraciones sobre los hechos, las de

Khadija y Annas, que abiertamente son contradictorias entre sí, lo que no implica que se les deba dar el mismo tratamiento valorativo, entrando en juego necesariamente el principio in dubio pro reo, ya que como recuerda la STS de 21-6-2000, en materia probatoria el principio de igualdad ante la Ley no es exactamente aplicable a la valoración en conciencia de los elementos de prueba, que es tarea exclusiva de los órganos juzgadores, y así, el sistema procesal español permite clasificar las pruebas en función de su mayor o menor fiabilidad, sin que se viole la igualdad ante la Ley por dar mayor credibilidad a un testimonio frente a otro de signo contrario, pues de otro modo se estaría ante un sistema de prueba tasada que ha sido rechazado y superado por la introducción del principio de libre valoración.

Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, (pudiendo citar la STS 18-12-1997 y posteriores) el juzgador tiene facultad para valorar las diferentes declaraciones prestadas en la causa, cuando se advierta contradicciones entre ellas y reconocer mayor veracidad a unas u otras en función de todas las circunstancias concurrentes, teniendo especialmente en cuenta, a tal fin, cuantos datos de interés haya percibido en el juicio oral.

Además, es criterio reiterado que la existencia de versiones contradictorias no tiene que conducir necesariamente al resultado absolutorio, resultado éste que si se impone cuando no puede afirmarse como verdadera una de ellas, porque en tal caso es consecuencia obligada, por imperativo de la presunción de inocencia, el haber de aceptar la más beneficiosa para el acusado, o, al menos, el no poder aceptar la que es perjudicial, cuando ambas se encuentran en un mismo plano de verosimilitud. De tal formulación se deriva el que el Juez o Tribunal sentenciador pueda, en suma, condenar cuando no cuente con más prueba que la declaración de la víctima, si atribuye a sus manifestaciones mayor credibilidad que a las prestadas por el acusado. De este modo la jurisprudencia viene otorgando valor probatorio al testimonio de la víctima cuando concurren los siguientes requisitos:

1.- Ausencia de incredulidad subjetiva derivada de las relaciones acusado-víctima que pudieran conducir a la deducción de existencia de un móvil de resentimiento o enemistad que privase al testimonio de la aptitud para generar ese estado subjetivo de certidumbre en que la convicción judicial estriba esencialmente.

2.- Verosimilitud: el testimonio que no es propiamente tal, en cuanto que la víctima puede mostrarse parte en la causa, ha de estar rodeado de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. En definitiva, lo fundamental es la constatación de la real existencia de un hecho.

3.- Persistencia en la incriminación, la cual ha de ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones de carácter sustancial, pues constituyendo la única prueba enfrentada a la negativa del acusado, que proclama su inocencia, prácticamente la única posibilidad de evitar la indefensión de éste es permitirle que cuestione eficazmente dicha declaración, poniendo de relieve aquellas

contradicciones que señalen su inveracidad (Sentencias del Tribunal Supremo, entre otras, de 28 septiembre 1988, 26 mayo y 5 junio 1992, 8 noviembre 1994, 27 abril y 11 octubre 1995, 3 y 15 abril 1996, entre otras).

Pues bien, descendiendo al caso de autos, e invirtiendo el análisis de los extremos anteriormente señalados, debe señalarse en primer lugar que Khadija, en el acto de plenario, a pesar de mantener en primer término que fue objeto de la agresión sexual denunciada, no lo es menos que dicha declarante presentó un escrito en el plenario, ex novo, por el cual manifestaba que quería retirar la denuncia, lo que permite ya cuestionar la persistencia en la inculminación.

En segundo lugar, tras ponderar el suplementario apoyo de datos objetivos de corroboración de carácter periférico, estos también brillan por su ausencia si se observa como el testigo, Boualame Marbouch, declaró en el plenario que cuando el llegó, su esposa estaba inconsciente, lo cual no tiene sostén probatorio alguno pues ni tan siquiera Khadija sostuvo tal afirmación ni en sede policial ni en sede de instrucción, ni se llegó a aportar a los autos el video que afirmó Boualame haber grabado cuando se la encontró en el suelo, siendo por lo demás también cuestionable que Khadija sufriera rasguños y arañazos en su cuello causados por parte del acusado, y tal y como el parte facultativo apunta, cuando el Agente de la Guardia Civil con TIP P07278Q refirió en el plenario que cuando él acudió a la vivienda, tras la llamada de Boualame, la denunciante no presentaba ninguna lesión aparente a la vista.

Es más, dicho Agente también aportó un dato de hecho que viene a cimbrar la verosimilitud del testimonio de Khadija pues sostuvo que Boualame le refirió nada más acudir al lugar que conoció de los hechos tras llamada telefónica de su esposa, lo que choca abiertamente con lo declarado por aquella según la cual su marido conoció de lo que estaba ocurriendo al escuchar desde la calle sus voces de ayuda o socorro.

Y por último, la testifical de Yahyla Bnsbah contribuye a apuntalar la existencia de móviles espurios, en función de las relaciones previas existentes entre el matrimonio y el acusado, que limitan la aptitud de la declaración de la denunciante y su esposo para generar certidumbre desde que tal y como dicho testigo sostuvo, tanto él como el acusado trabajaban para Boualame, el cual en la fecha de los hechos se negaba a abonarles su salario, relatando por lo demás y en cuanto a los hechos de aquella tarde, que tras acudir junto al acusado a la vivienda, Boualame no dejó acceder en un inicio al acusado, siendo que casi llegan a las manos, y que tras entrar, escuchó como decía a su esposa que se arrojara al suelo, sosteniendo a su vez que Khadija se arañó a si misma para echarle la culpa a Annas.

Por las razones precedentemente expuestas, debo concluir que en el caso enjuiciado la declaración de Khadija Er Rabhy no constituye prueba de cargo bastante que permita fundar una sentencia condenatoria respecto del delito de

agresión sexual que se imputa al acusado, entrando en juego necesariamente el principio in dubio pro reo, que motiva el dictado de una sentencia absolutoria.

**SEGUNDO.-** Atendiendo al sentido absolutorio del fallo procede declarar de oficio las costas procesales causadas (art. 240.2 LECRIM.).

Vistos los artículos citados y demás de aplicación del Código Penal y de la legislación orgánica y procesal,

### FALLO

Que debo absolver y absuelvo libremente de responsabilidad criminal a ANNAS MAHJOUBI del DELITO DE AGRESION SEXUAL por el que venía siendo acusado, declarando de oficio el pago de las costas procesales.

Firme la presente, quedará sin efecto la Orden de Alejamiento adoptada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Daimiel en Auto de 8 de diciembre de 2024, en POP 479/24, y la medida cautelar de presentación judicial los días uno de cada mes, acordada por medio de Auto de fecha 8 de diciembre de 2024, en PS 479/24/1, debiéndose hacerse las anotaciones oportunas en SIRAJ.

Tradúzcase la presente resolución a una lengua que conozca el acusado debiendo estarse a lo dispuesto en el art 123.1.d) y 4 de la LECRIM.

Notifíquese, asimismo, esta resolución a los ofendidos o perjudicados por el delito, aunque no hubieren sido parte en el procedimiento.

Contra la presente resolución, QUE NO ES FIRME, cabe interponer Recurso de Apelación en el plazo de DIEZ DÍAS desde hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real, por medio de escrito que tiene que formalizarse en la forma determinada en el artículo 790.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así por esta mi Sentencia, juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

